

VRCHNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

prostřednictvím Městského státního zastupitelství v Praze

Odvolatel	Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12. 1. 1962
Bydliště	Ospělov 6, 798 55 Ludmírov
Doručování	datová schránka ID r8u3nhx
Povinný subjekt	Městské státní zastupitelství v Praze
Napadené rozhodnutí	ze dne 30. 7. 2026, č. j. Sin 48/2026-12

ODVOLÁNÍ

proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

Rozhodující námitka: MSZ odmítlo žádost nikoli na základě jejího skutečného obsahu, ale na základě hodnocení osoby žadatele a jeho jiné procesní činnosti. Neprokázalo úmysl způsobit nepřiměřenou zátěž, nerozlišilo existující listiny a metadata od případné nové informace a pominulo konkrétní rozpory ve vlastní spisové evidenci, které byly jediným důvodem žádosti.

I. Rozsah napadení a odvolací návrh

V zákonné lhůtě podávám proti rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 30. 7. 2026, č. j. Sin 48/2026-12, odvolání v celém rozsahu.

Navrhuji, aby Vrchní státní zastupitelství v Praze podle § 16 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

- napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušilo a řízení v tomto rozsahu zastavilo;
- současně přikázalo MSZ v Praze poskytnout požadované existující informace a kopie listin ve lhůtě nejvýše 15 dnů;
- pokud by u jednotlivé konkrétní informace shledalo zákonný důvod omezení, přikázalo poskytnout alespoň oddělitelný zbytek podle § 12 informačního zákona.

II. Co bylo skutečně požadováno

Žádost ze dne 26. 7. 2026 nebyla návrhem na přezkoumání trestní věci ani požadavkem, aby MSZ vytvořilo právní stanovisko. Směřovala k přesně vymezeným, již existujícím evidenčním a dokumentovým informacím:

- kopii průvodního dokumentu a existující seznam souborů a příloh přijatých od NSZ;
- datum a čas přijetí, identifikátor zásky a názvy souborů;
- údaj, zda bylo evidováno č. j. 6 NZN 1737/2026-15, č. j. 6 NZN 1737/2026-32, oba dokumenty, nebo jiný dokument;
- údaj o zařazení konkrétních podání do spisů 3 KZN 197/2026, 2 KZN 55/2026 nebo jinam;
- kopie průvodních dokumentů a dostupné technické záznamy o předání VSZ v Praze a dalším státním zastupitelstvím.

Jde tedy především o obsah písemných a elektronických záznamů, kopie dokumentů a metadata. Takové údaje odpovídají zákonnému pojmu informace v § 3 odst. 3, doprovodné informace v § 3 odst. 6 a metadata v § 3a odst. 4 informačního zákona. Kopie dokumentu je navíc výslovně zákonným způsobem poskytnutí informace podle § 4a odst. 2 písm. b).

III. Konkrétní veřejný a kontrolní účel žádosti

Tvrzení napadeného rozhodnutí, že žádost neslouží kontrole veřejné moci, odporuje jejímu výslovnému obsahu i doloženému skutkovému kontextu. **Žádost vznikla proto, že samotná vyrozumění státních zastupitelství obsahují objektivně ověřitelné rozpory:**

1. NSZ sdělením ze dne 13. 5. 2026 označilo postoupení č. j. 6 NZN 1737/2026-32, zatímco MSZ ve vyrozumění ze dne 11. 6. 2026 a VSZ ve vyrozumění ze dne 23. 7. 2026 pracovaly s označením 6 NZN 1737/2026-15.
2. VSZ v Praze dne 23. 7. 2026 uvedlo, že přezkoumávaný spis 3 KZN 197/2026 neobsahoval sdělení NSZ ani podání ze dnů 25. 4., 8. 5. a 12. 5. 2026.
3. MSZ naproti tomu sdělilo, že starší podání obdrželo a vede je pod jinou spisovou značkou; současně se objevilo rozdílné označení 2 KZN 55/2025 a 2 KZN 55/2026.
4. MSZ dne 11. 6. 2026 rozčlenilo podání ze dne 27. 5. 2026 mezi pět různých větví, avšak z dostupných vyrozumění není zjištělné, které konkrétní listiny a přílohy jednotlivým orgánům skutečně předalo.
 - 5. MSZ v Brně dne 21. 7. 2026, čj. 21. 7. 2026, č. j. 3 ZN 140/2026-3 vrátilo pražskému MSZ větev týkající se NSZ; Předávací řetězec s kompetenčním sporem MSZ v Praze a MSZ v Brně je právně významnou skutečností, nikoli uměle vytvořeným „sporem pro spor“.

Rozhodnutí navíc obrací příčinu a následek.

Více souvisejících řízení nezaložil žadatel účelovým oslovováním nesouvisejících orgánů. **Založilo je samo MSZ v Praze, když dne 11. 6. 2026, čj. 3 KZN 197/2026 - 12 jedno podání rozčlenilo mezi vlastní specializovaný úsek a pět dalších státních zastupitelství podle věcné a místní příslušnosti.**

Žadatel následně pouze sledoval orgánem vytvořené větve. MSZ proto nemůže důsledky vlastního procesního rozhodnutí označovat za žadatelovu „vlastní vinou vzniklou nepřehlednou situaci“ ani je používat jako důkaz úmyslu zatěžovat veřejnou správu.

Účelem žádosti bylo ověřit úplnost a kontinuitu výkonu veřejné moci v soustavě státního zastupitelství. Právě transparentní informace o tom, co orgán přijal, zařadil a předal, umožňuje veřejně kontrolovat, zda se při opakovaném dělení věci neztratily podklady. To je vlastní, nikoli cizí účel informačního zákona.

IV. Selektivní rychlost a souběžná věcná řízení MSZ

Závěr o zneužití práva je nutno hodnotit také ve světle postupu samotného povinného subjektu. MSZ se dosud zákonným způsobem nevypořádalo s dřívějšími žádostmi o vydání spisových značek konkrétně označených přezkumů doručených MSZ dne 8. 7. 2026 a 13. 7. 2026. U těchto jednoduchých evidenčních údajů marně uplynuly zákonné lhůty, aniž byla informace poskytnuta, vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo včas oznámeno prodloužení lhůty.

Naproti tomu o pozdější žádosti ze dne 26. 7. 2026 dokázalo MSZ během tří dnů vydat rozsáhlé rozhodnutí ze dne 30. 7. 2026, založené na mimořádně závažném závěru, že žadatel zneužívá právo. Tato selektivní rychlost sama o sobě neprokazuje nezákonnost, zásadně však oslabuje tvrzení o nepřiměřené administrativní zátěži. Povinný subjekt přednostně vytvořil osobní a sankční hodnocení žadatele, zatímco starší, podstatně jednodušší žádosti o několik ověřitelných evidenčních údajů ponechal bez zákonného vyřízení.

Aktuálně MSZ **samo řeší nejméně tři přímo související věci:** výzvu k věcnému postupu ze dne 27. 7. 2026 ve spise 3 KZN 197/2026 a žádost ze dne 29. 7. 2026 o přezkum vyřízení OSZ pro Prahu 7 ze dne 28. července 2026, čj. ZN 87/2026 - 47 a přezkumu OSZ pro Prahu 4 ze dne 26. června 2026, čj. 1 ZN 320/2026 – 11, **kteřé se výslovně týkají úplnosti podkladů předaných MSZ dne 11. 6. 2026.**

Tyto souběžné věci potvrzují, že informační žádost nesleduje samoučelnou rešerši ani „spor pro spor“. Požadované průvodní listiny, metadata a spisové údaje jsou nezbytné právě k ověření, zda MSZ v živých přezkumných a dohledových větvích pracuje s úplným souborem podání a příloh.

Žádost o přezkum byla výslovně adresována k rukám městské státní zástupkyně JUDr. Daniely Smetanové. Z dostupných listin nelze bezpečně tvrdit, zda tatáž státní zástupkyně osobně vyřizuje také věc vedenou pod sp. zn. 3 KZN 197/2026 nebo agendu podle informačního zákona. Je však nepochybné, že povinným subjektem je v každé z těchto věcí MSZ a že souběžné procesní souvislosti muselo znát z vlastní úřední činnosti. Nemohlo proto legitimní snahu ověřit úplnost vlastních předání bez konkrétních důkazů přeměnit v domnělý úmysl zatěžovat úřad.

Procesní obraz je tak opačný, než tvrdí napadené rozhodnutí: MSZ samo vytvořilo více větví, vede související přezkumy, nevyřídilo starší žádosti o jejich základní identifikaci a následně mimořádně rychle použilo § 11a proti žádosti, která měla objasnit rozpory v jeho vlastní evidenci. Odvolací orgán musí tuto asymetrii hodnotit při posouzení skutečného cíle žádosti a nesmí převzít osobní úsudek povinného subjektu bez přísného dokazování všech znaků zneužití práva.

V. Neprokázané zneužití práva

1. Chybí zákonný znak cíle způsobit nepřiměřenou zátěž

Podle § 11a odst. 1 písm. b) lze žádost odmítnout jen tehdy, lze-li ve vztahu k ní dovodit, že cílem žadatele je způsobit nepřiměřenou zátěž povinného subjektu. Rozhodnutí však neuvádí žádný konkrétní důkaz takového cíle, nevyčísluje potřebný čas, neurčuje dotčené organizační útvary, nepopisuje reálné ohrožení jejich činnosti a nevysvětluje, proč by nebylo možné poskytnout alespoň snadno dostupné kopie a metadata.

Místo zákonného znaku rozhodnutí hodnotí počet dřívějších věcí, rozsah jiných podání, zastupování spolků, údajný direktivní tón a předpokládané další procesní využití informace. Zákon však v § 11a odst. 2 výslovně stanoví, že rozsah požadovaných informací ani počet žádostí nejsou bez dalšího důvodem odmítnutí.

2. Motiv využít informaci v jiném řízení není zneužitím

NSS v rozsudku č. j. 1 As 96/2021-43 zdůraznil, že důvodem odmítnutí nemůže být toliko pohnutka, motiv či zájem žadatele; rozhodující je, jaká informace je požadována, nikoli kdo ji požaduje. Tentýž rozsudek označuje zneužití práva za prostředek ultima ratio, vyžadující nanejvýš restriktivní přístup a konkrétní zjištění zjevné šikany či cíle paralyzovat úřední činnost.

To, že získaná evidenční stopa může sloužit také k ochraně práv v dohledových, správních nebo soudních řízeních, není privilegiem. Informační zákon podle § 4a odst. 1 zásadně neomezuje účel následného využití poskytnutých informací. Argument napadeného rozhodnutí proto obrací zákonnou koncepci: legitimní užití informace vydává za důkaz zneužití.

3. Osobní diskvalifikace nahrazuje individuální posouzení žádosti

Rozhodnutí používá výrazy „zahlcení“, „kverulatoční podání“, „servisní orgán“, „vlastní vina“ a „vedení sporu pro spor“, aniž tyto hodnotící soudy spojuje s konkrétním dopadem právě žádosti ze dne 26. 7. 2026. Odkaz na 39 jiných věcí a na podání učiněná jménem právnických osob není skutkovým zjištěním o cíli nynější žádosti. Jde o paušální hodnocení žadatele, které judikatura výslovně odmítá.

VI. Nesprávné použití § 2 odst. 4 a nerozlišení částí žádosti

MSZ alternativně tvrdí, že by muselo vytvořit novou informaci. Ani tento závěr neobstojí ve vztahu k celé žádosti. Kopie průvodních dokumentů, technické záznamy, identifikátory zásilek, data přijetí a názvy souborů buď existují, nebo neexistují. Jejich vyhledání a shromáždění není samo o sobě tvorbou nové informace. Zákon navíc v § 11b výslovně počítá s poskytnutím informace získatelné jednoduchými úkony z informací, které povinný subjekt má.

I kdyby některá formulace žádosti vyžadovala hodnotící vysvětlení nebo nově sestavený přehled, povinný subjekt byl povinen oddělit tuto část od existujících informací. Podle § 12 se omezení provádí pouze v

nezbytném rozsahu a poskytne se oddělitelný zbytek. Paušální odmítnutí celé žádosti proto porušuje zásadu dělitelnosti.

Náročnost vyhledání zákon řeší také prodloužením lhůty podle § 14 odst. 6 nebo úhradou za mimořádně rozsáhlé vyhledání podle § 17. MSZ bez konkrétního posouzení přeskočilo tyto mírnější nástroje a sáhlo přímo k ultima ratio.

VII. Vnitřní rozpory a nepřezkoumatelnost rozhodnutí

- Rozhodnutí současně tvrdí, že žádost splnila formální a obsahové náležitosti podle § 13, ale opakovaně ji označuje za „zdánlivou“. Zákon zná neexistenci žádosti pro vady podle § 14 odst. 4; tento případ MSZ samo vyloučilo.
- Výrok odmítá žádost podle § 15 odst. 1 „neboť se jedná o zneužití práva“, odůvodnění však střídá obecný zákaz zneužití, § 11a odst. 1 písm. b), § 2 odst. 4 a tvrzenou nepřístupnost interní korespondence podle zvláštní úpravy, aniž u jednotlivých informací určuje aplikovaný důvod.
- Tvrzení, že průvodní dopisy a technické údaje jsou „interní korespondencí“, k níž žadatel nemá přístup, není opřeno o konkrétní zákonnou výluky ani o test nezbytnosti. Samotný vnitřní či technický charakter informace není automatickým důvodem jejího neposkytnutí.
- Rozhodnutí nevysvětluje, jakou konkrétní újmu by poskytnutí údajů o přijetí, evidenci a předání způsobilo, ani proč by nebylo možné provést anonymizaci či částečné poskytnutí.

VIII. Požadovaný postup odvolacího orgánu

Dostupný skutkový stav neukazuje žádný zákonný důvod, pro který by musely být odepřeny všechny požadované informace. Naopak již z napadeného rozhodnutí plyne, že MSZ požadované spisy a vlastní evidenci podrobně studovalo. Vrchní státní zastupitelství v Praze proto může a má použít § 16 odst. 5 informačního zákona: rozhodnutí zrušit, řízení zastavit a přikázat poskytnutí informací.

Pokud by odvolací orgán měl pochybnost o konkrétní dílčí informaci, žádám, aby postupoval podle § 16 odst. 4, vyžádal doplnění spisu, seznámil mě s ním a umožnil mi vyjádření. Není přípustné potvrdit paušální odmítnutí celé žádosti na základě obecných soudů o osobě žadatele.

IX. Závěr

Napadené rozhodnutí nechrání úřední činnost před prokázanou šikanou. Chrání před kontrolou právě tu evidenční stopu, která může ověřit, zda byly při dělení podání mezi více státních zastupitelství předány všechny rozhodné listiny. Zaměňuje veřejnou kontrolu za údajné privilegium, zákonný požadavek na existující informace za rešerši a procesní aktivitu žadatele za důkaz jeho zlého úmyslu. Takový postup je v rozporu s § 11a odst. 1 a 2, § 12 a § 16 odst. 5 informačního zákona i s restriktivním pojetím zákazu zneužití práva v judikatuře NSS.

Žádám proto, aby bylo odvolání v plném rozsahu vyhověno.

V Ospělově dne 31. července 2026

Mgr. Dušan Dvořák

Listiny, které žádám MSZ přiložit k odvolání

- Rozhodnutí MSZ v Praze ze dne 30. 7. 2026, č. j. Sin 48/2026-12.
- Žádost o informace ze dne 26. 7. 2026.
- Vyrozumění MSZ v Praze ze dne 11. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12.
- Vyrozumění MSZ v Praze ze dne 17. 7. 2026 ve věci evidence sp. zn. 2 KZN 55/2025 a 2 KZN 55/2026.
- Vyrozumění VSZ v Praze ze dne 23. 7. 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70.
- Sdělení MSZ v Brně ze dne 21. 7. 2026, č. j. 3 ZN 140/2026-3.

